

1501594-89.2019.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... do réu estar no local para realizar tráfico a outros usuários que possam passar pelo local, por outro lado não se descarta a possibilidade do réu ser apenas um usuário que estivesse ali apenas para consumir. Sendo os indícios demasiadamente frágeis a dar supedâneo à autoria do tráfico, milita em favor do acusado o princípio do in dubio pro reo.

Com efeito, a condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501594-89.2019.8.26.0072 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501594-89.2019.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2330385/2019 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 8521426 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

4247/19/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2330385 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

4247/19/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR BARBOSA DE SANTIAGO

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra VÍTOR BARBOSA DE SANTIAGO qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 12 de novembro de 2019, por volta das 17h30min, na Rua José de Almeida, n. 211, Jardim Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia

consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;
Verte da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com o acusado em frente ao imóvel do endereço acima citado;
Ao visualizar a viatura, o acusado entrou rapidamente na residência;
De pronto, os policiais militares partiram no seu encalço, conseguindo abordá-lo dentro da casa, ocasião em que ele foi submetido à busca pessoal, sendo encontrado em seu poder R\$ 27,00 em dinheiro;
Ato contínuo, os policiais realizaram a busca pela residência, oportunidade em que encontraram um invólucro plástico contendo 57 cápsulas de cocaína no chão de um dos quartos da casa.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10); laudo de constatação provisória (fls. 12/13), laudo toxicológico definitivo (62/63), laudo pericial em aparelho celular (fls. 69/72) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 73/75.

O acusado foi preso em flagrante e em audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 46/47).

O acusado foi regularmente notificado (fls. 89) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 93/96).

A defesa prévia foi rejeitada e a denúncia recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 99/101).

Audiência de Instrução (fls. 119/120) sendo inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 121/123) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 125/127) pugnando pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria não restou devidamente comprovada.

A testemunha Dalton Antolini, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, quando adentraram na rua José de Almeida.

Ao avistar os policiais, o acusado rapidamente entrou no imóvel, que é conhecido nos meios policiais como um ponto de tráfico de drogas. Os policiais foram atrás do acusado e conseguiram abordá-lo e revistá-lo, sendo que com ele havia R\$ 27,00 em dinheiro.

No imóvel que é uma casa vazia e contava com apenas uma cama e um colchão, os policiais encontraram 57 eppendorfs de cocaína.

A testemunha Otávio de Marqui, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha e na esquina da Rua José de Almeida com a Francisco Vieira de Andrade.

O acusado ingressou no imóvel e os policiais foram atrás dele. Conseguiram abordá-lo em busca pessoal localizaram R\$ 27,00 em dinheiro e em um dos cômodos localizaram uma "muca" contendo 57 pinos de cocaína na cor rosa. No local não haviam mais ninguém, apenas o acusado.

Na Delegacia, o réu ficou em silêncio (fls. 5).

Em interrogatório, o réu negou as acusações e afirmou que a casa é utilizada por várias pessoas para consumo de entorpecentes e ia até o local para usar drogas. Em algumas ocasiões chegou a dormir no imóvel. Nada sabe esclarecer a despeito dos pinos de cocaína encontrados pelos policiais, sendo que pouco antes da abordagem

policial havia outras pessoas utilizando drogas na casa.

O fato é que, no caso concreto, o testemunho dos policiais militares é insuficiente para respaldar um decreto condenatório, porque o fato de eles terem visto o réu sair do cômodo em que estava a droga é insuficiente para ligar sua conduta à traficância de substâncias entorpecentes, vez que o local é usado por várias pessoas para consumo e venda de drogas.

Verifico que as provas não são suficientes para concluir que o réu era o proprietário da droga apreendida, já que a única circunstância que liga-o as drogas é o momento em que os policiais militares encontraram a substância entorpecente no chão de um cômodo da residência abandonada, local de fácil acesso para outras pessoas, e com o acusado não foi encontrado nenhum elemento de ligação a fundamentar o nexo de responsabilidade penal e dar fundamento para um decreto condenatório.

Assim, se por um lado sabe-se que há razoável possibilidade do réu estar no local para realizar tráfico a outros usuários que possam passar pelo local, por outro lado não se descarta a possibilidade do réu ser apenas um usuário que estivesse ali apenas para consumir. Sendo os indícios demasiadamente frágeis a dar supedâneo à autoria do tráfico, milita em favor do acusado o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, a condenação exige certeza absoluta, pautada em dados objetivos e indiscutíveis que demonstrem sua materialidade e autoria, não sendo suficiente suspeitas, e ainda que a versão negativa do réu possa ser inverídica, ela não foi afastada por nenhuma prova contundente, por isso a dúvida milita em seu favor e o caso é de absolvição.

III-DISPOSITIVO.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu, com fundamento no 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à advogada do réu que foi nomeada pelo Convênio Defensoria Pública/OAB-SP (fls. 38).

Libere-se o dinheiro apreendido (fl. 50) em favor do réu.

Em seguida, arquivem-se.

P.I.

Bebedouro, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA